

**PERJANJIAN KERAHASIAAN**  
**MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT / NDA**  
**PROYEK PENGEMBANGAN WEBSITE COMPANY PROFILE V ADVISORY**  
**Nomor: 002/MGT-WTI/SA-NDA/IX/2026**

| Informasi        | Nilai                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Document ID      | VADV-CTR-002                                                         |
| Standard Version | 1.1                                                                  |
| Revision         | R0                                                                   |
| Jenis Perjanjian | Perjanjian kerahasiaan timbal balik informasi proyek                 |
| Lifecycle        | Untuk Ditinjau Klien                                                 |
| Approval Status  | Draf / Peninjauan Klien                                              |
| Effective Date   | Menunggu penandatanganan — berlaku setelah ditandatangani Para Pihak |

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Karawang, Jawa Barat, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerahasiaan (Mutual Non-Disclosure Agreement / NDA) oleh dan antara:

**PIHAK PERTAMA**

PT Webekspres Teknologi Indonesia, berkedudukan di Kompleks Perumahan Bumi Indah Proklamasi Blok F1 Nomor 12A, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang - Jawa Barat, 41311, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Muhamad Endang Supriyadi selaku Manajer, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" atau "Webekspres".

**PIHAK KEDUA**

Syamidi Syabudin, berdomisili di Indonesia, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Inisiator Proyek V Advisory, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" atau "Klien".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".

NDA ini berkaitan dengan MoU Pengembangan Website Company Profile V Advisory No. 001/MGT-WTI/SA-MOU/IX/2026.

Para Pihak memahami bahwa selama pelaksanaan proyek, masing-masing pihak dapat memperoleh akses terhadap informasi milik pihak lainnya yang tidak bersifat publik dan perlu dijaga kerahasiaannya.

**PASAL 1**  
**DEFINISI**

- Informasi Rahasia adalah informasi nonpublik yang:
  - secara jelas dinyatakan sebagai rahasia; atau
  - berdasarkan sifat, isi, dan konteksnya secara wajar patut dianggap sebagai informasi rahasia.
- Pihak Pengungkap adalah pihak yang memberikan atau memberikan akses terhadap Informasi Rahasia.
- Pihak Penerima adalah pihak yang menerima atau memperoleh akses terhadap Informasi Rahasia.
- PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat bertindak sebagai Pihak Pengungkap maupun Pihak Penerima.
- Personel adalah pihak internal atau tenaga profesional yang secara sah dilibatkan dalam proyek dan memerlukan akses terhadap Informasi Rahasia.
- Proyek adalah pekerjaan Pengembangan Website Company Profile V Advisory.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. NDA dibuat untuk melindungi Informasi Rahasia yang dipertukarkan atau diakses dalam rangka analisis, pengembangan, UAT, Go-Live, maintenance, dukungan teknis, dan kebutuhan administratif proyek.
2. Informasi Rahasia hanya boleh digunakan sejauh diperlukan untuk kepentingan proyek.
3. NDA tidak mengatur nilai proyek, pembayaran, ruang lingkup komersial, timeline, atau acceptance yang telah diatur dalam MoU dan dokumen proyek terkait.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP INFORMASI RAHASIA**

Informasi Rahasia dapat mencakup:

1. username dan password;
2. credential akun;
3. API key atau token apabila digunakan;
4. akses domain dan DNS;
5. akses hosting atau server;
6. konfigurasi teknis yang tidak bersifat publik;
7. source code atau aset teknis nonpublik apabila dipertukarkan;
8. Requirement Lock atau dokumen proyek yang bersifat internal;
9. materi internal dan materi pelatihan internal;
10. strategi bisnis;
11. informasi operasional atau komersial nonpublik;
12. komunikasi atau file proyek yang berdasarkan sifat dan konteksnya patut dianggap rahasia; dan
13. informasi lain yang secara wajar perlu dijaga kerahasiaannya.

Informasi yang telah dipertukarkan sebelum NDA ditandatangani tetap dapat dianggap sebagai Informasi Rahasia sepanjang memenuhi kriteria Pasal 1.

## **PASAL 4**

### **INFORMASI YANG TIDAK TERMASUK RAHASIA**

Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku terhadap informasi yang dapat dibuktikan:

1. telah tersedia untuk umum secara sah dan bukan akibat pelanggaran NDA;
2. telah dimiliki secara sah oleh Pihak Penerima sebelum diterima dari Pihak Pengungkap;
3. diperoleh secara sah dari pihak ketiga tanpa kewajiban kerahasiaan;
4. dikembangkan secara mandiri tanpa menggunakan Informasi Rahasia;
5. telah memperoleh persetujuan Pihak Pengungkap untuk dipublikasikan atau digunakan; atau
6. wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum.

## **PASAL 5**

### **KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN**

1. Pihak Penerima wajib menjaga Informasi Rahasia dengan upaya perlindungan yang wajar dan proporsional sesuai tingkat sensitivitasnya.
2. Pihak Penerima tidak diperkenankan:
  - a. menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan di luar proyek;
  - b. mengungkapkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan;
  - c. memperbanyaknya secara tidak perlu;
  - d. mempublikasikannya tanpa persetujuan; atau
  - e. memanfaatkannya secara tidak sah untuk kepentingan pihak lain.
3. Kewajiban dalam NDA merupakan kewajiban untuk melakukan perlindungan yang wajar dan tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan keamanan absolut.

## **PASAL 6**

### **AKSES DAN PENGGUNAAN INFORMASI**

1. Akses Informasi Rahasia diberikan berdasarkan prinsip need-to-know.
2. Informasi hanya digunakan untuk kebutuhan proyek, termasuk analisis, pengembangan, pengujian, deployment, maintenance, dukungan, backup yang disepakati, dan administrasi proyek.

3. Informasi Rahasia tidak boleh digunakan untuk proyek lain apabila penggunaan tersebut mengungkap atau mengeksploitasi informasi khusus Pihak Pengungkap.
4. Ketentuan ini tidak membatasi penggunaan pengetahuan umum, pengalaman, metode, pola teknis, atau keahlian yang tidak mengandung Informasi Rahasia.

## **PASAL 7**

### **CREDENTIAL DAN AKSES SISTEM**

1. Credential hanya digunakan untuk kepentingan proyek.
2. Credential dapat berupa username, password, token, API key, akses domain, akses hosting, akses server, atau akses administratif lainnya.
3. Credential tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap proyek.
4. Pemilik akun berhak mengganti credential apabila diperlukan untuk alasan keamanan atau operasional.
5. Setelah akses tidak lagi diperlukan, Pihak Penerima wajib menghentikan penggunaannya.
6. Apabila terdapat indikasi credential digunakan pihak tidak berwenang, Para Pihak melakukan koordinasi secara wajar untuk mengamankan akses yang terdampak.

## **PASAL 8**

### **AKSES OLEH PERSONEL DAN PIHAK KETIGA**

1. Pihak Penerima dapat memberikan akses kepada Personel apabila akses tersebut diperlukan untuk proyek dan diberikan sebatas kebutuhan tugas.
2. Pihak Penerima wajib memastikan Personel yang berada dalam kendalinya memahami kewajiban kerahasiaan.
3. Pengungkapan kepada pihak ketiga di luar kebutuhan normal proyek memerlukan persetujuan Pihak Pengungkap.
4. Pengecualian dapat diberikan kepada penyedia layanan teknis yang memang diperlukan untuk pelaksanaan proyek sepanjang informasi yang diberikan dibatasi sesuai kebutuhan.
5. Penggunaan layanan pihak ketiga tidak mengubah kepemilikan Informasi Rahasia.

## **PASAL 9**

### **PENGUNGKAPAN BERDASARKAN KEWAJIBAN HUKUM**

1. Informasi Rahasia dapat diungkapkan apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, atau permintaan resmi instansi yang berwenang.
2. Sepanjang diperbolehkan secara hukum, Pihak Penerima memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pengungkap dalam waktu yang wajar.
3. Pengungkapan dibatasi hanya pada informasi yang memang diwajibkan.
4. Pengungkapan berdasarkan Pasal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran NDA.

## **PASAL 10**

### **PENYIMPANAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGHAPUSAN**

1. Informasi Rahasia disimpan selama diperlukan untuk pelaksanaan proyek, maintenance, dukungan, administrasi, atau kewajiban hukum.
2. Setelah informasi tidak lagi diperlukan, Para Pihak dapat melakukan pengembalian, penghapusan, penonaktifan akses, atau penyesuaian hak akses sesuai kebutuhan.
3. Penghapusan tidak diwajibkan secara absolut terhadap informasi yang:
  - a. tersimpan dalam backup secara wajar;
  - b. terdapat dalam arsip administratif;
  - c. menjadi bukti transaksi atau dokumentasi proyek; atau
  - d. wajib disimpan berdasarkan ketentuan hukum.
4. Informasi yang masih tersimpan tetap tunduk pada kewajiban kerahasiaan selama masih memiliki sifat rahasia.
5. Pihak Penerima tidak wajib melakukan pemulihan khusus terhadap backup semata-mata untuk menghapus informasi yang sudah tidak digunakan secara aktif.

## **PASAL 11**

### **INSIDEN DAN PENYALAHGUNAAN INFORMASI**

1. Apabila Pihak Penerima mengetahui adanya kehilangan, akses tidak sah, penggunaan tidak sesuai, atau pengungkapan tidak diizinkan yang secara material memengaruhi Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib memberitahukan hal tersebut dalam waktu yang wajar setelah diketahui dan diverifikasi.

2. Para Pihak melakukan koordinasi secara wajar untuk mengidentifikasi dampak, mengamankan akses, mengganti credential apabila diperlukan, dan melakukan tindakan mitigasi yang relevan.
3. Tanggung jawab terhadap suatu insiden ditentukan dengan mempertimbangkan penyebab, tingkat kelalaian, tindakan Para Pihak, kemampuan pengendalian terhadap kejadian, serta keterlibatan pihak ketiga.
4. Suatu pihak tidak otomatis bertanggung jawab terhadap insiden yang tidak disebabkan oleh tindakan atau kelalaiannya dan berada di luar kendali wajarnya.
5. NDA tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa seluruh insiden keamanan dapat selalu dicegah.

## **PASAL 12**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEPEMILIKAN INFORMASI**

1. Informasi Rahasia tetap menjadi hak pihak yang secara sah memiliki atau menguasainya.
2. Pengungkapan Informasi Rahasia tidak menyebabkan pengalihan kepemilikan, hak kekayaan intelektual, lisensi eksklusif, atau hak penggunaan di luar tujuan proyek.
3. Hak atas source code, framework, library, plugin, API, komponen reusable, materi klien, dan hasil pekerjaan mengikuti ketentuan MoU dan dokumen proyek yang relevan.
4. NDA tidak mengubah ketentuan kepemilikan atau serah terima yang telah diatur dalam MoU.

## **PASAL 13**

### **MASA BERLAKU**

1. NDA mulai berlaku sejak ditandatangani Para Pihak.
2. NDA berlaku selama hubungan proyek, maintenance, dukungan, atau layanan terkait masih berlangsung.
3. Berakhirnya proyek atau hubungan kerja sama tidak serta-merta menghapus kewajiban kerahasiaan.
4. Kewajiban menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku selama informasi tersebut secara wajar masih memiliki sifat rahasia.
5. Kewajiban terhadap suatu informasi berakhir apabila informasi tersebut telah menjadi publik secara sah, mendapat izin untuk diungkapkan, atau tidak lagi memenuhi kriteria Informasi Rahasia.

## **PASAL 14**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP**

1. Apabila terjadi dugaan pelanggaran NDA, Para Pihak terlebih dahulu melakukan klarifikasi, mitigasi apabila diperlukan, dan musyawarah dengan itikad baik.
2. NDA tidak menetapkan denda nominal otomatis.
3. Tidak adanya denda nominal otomatis tidak menghilangkan hak pihak yang secara nyata dirugikan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan hukum Republik Indonesia.
4. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, Para Pihak dapat menentukan mekanisme penyelesaian berikutnya berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum Republik Indonesia yang berlaku.
5. NDA ini melengkapi MoU dan secara khusus mengatur hal-hal mengenai kerahasiaan.
6. Apabila terdapat ketentuan kerahasiaan umum dalam MoU dan pengaturan yang lebih khusus dalam NDA ini, ketentuan NDA digunakan untuk hal yang berkaitan dengan kerahasiaan.
7. NDA tidak mengubah nilai proyek, pembayaran, ruang lingkup, timeline, Requirement Lock, maintenance, SLA, atau ketentuan komersial yang telah disepakati.
8. Perubahan terhadap NDA harus disepakati Para Pihak secara tertulis.
9. Komunikasi melalui WhatsApp, grup proyek, atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai dokumentasi sepanjang asal dan substansinya dapat diidentifikasi.
10. Apabila salah satu ketentuan NDA tidak dapat dilaksanakan, ketentuan lainnya tetap berlaku sejauh memungkinkan.

## PENUTUP

NDA ini dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak untuk menjaga kepentingan masing-masing secara proporsional selama pelaksanaan Proyek Pengembangan Website Company Profile V Advisory.

Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Dokumen dibuat dalam bentuk elektronik dan ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik serta e-Materai oleh kedua pihak.

Karawang, 23 September 2026

### TANDA TANGAN PARA PIHAK

Para Pihak menandatangani dokumen ini setelah seluruh identitas dan ketentuan telah disepakati.

#### PIHAK PERTAMA

PT. Webekspres Teknologi Indonesia  
Diwakili oleh: Manager Perusahaan



Muhamad Endang Supriyadi

[materai]

#### PIHAK KEDUA

Inisiator Proyek V Advisory

Syamidi Syabudin

[materai]

**Catatan:** Dokumen ini sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi meterai digital yang valid sesuai ketentuan yang berlaku.